

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 443/2530
ห้ามหุ้นส่วนจำกัดตันติกร
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 65

โจทก์ปรับปรุงทางเท้าและทำถนนตามที่รับจ้างจากหน่วยราชการเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2516 แต่ได้รับค่าจ้างเมื่อเดือนมกราคม 2517 และรวมคำนวณกำไรสุทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2517 แล้ว ย่อมเป็นการเสียภาษีที่ถูกต้อง ที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้นำค่าจ้างดังกล่าวไปรวมคำนวณกำไรสุทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2516 นั้นไม่ถูกต้อง เพราะขณะนั้นไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำเกณฑ์สิทธิมาใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิ.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กับให้จำเลยคืนเงินให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและคดีขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2516 เป็นจำนวนเงิน 12,178.33 บาท คำขอนอกจากนี้ให้ยกค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาได้ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาคดีแล้ว ปัญหาในชั้นฎีกาคงมีเพียงภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2516 ซึ่งโจทก์นำสืบว่าโจทก์รับจ้างทำถนนเชื่อมระหว่างซอยของถนนสุขุมวิทกับรับจ้างปรับปรุงทางเท้าหน้ากองบัญชาการทหารสูงสุดปรากฏตามเอกสารหมาย จ. 6/2 แต่โจทก์ได้รับค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างในปี 2517 ดังปรากฏจากใบเสร็จรับเงินตามเอกสารหมาย จ.9 จ. 10 จึงถือว่าไม่ใช่รายรับของปี 2516 โจทก์จึงนำรายรับดังกล่าวลงบัญชีในปี 2517 ปรากฏในบัญชีตามเอกสารหมาย จ. 11 หน้า 159, 160 รายรับจำนวนนี้โจทก์ได้เสียภาษีแล้วในปี 2517

จำเลยนำสืบว่าจากการตรวจสอบสมุดบัญชีของโจทก์ปรากฏว่าโจทก์ใช้ระบบเกณฑ์สิทธิคือถือว่าในวันที่ส่งมอบสินค้าเป็นวันที่มีรายได้ถึงแม้จะยังไม่ได้รับชำระเงินส่วนรายจ่ายนั้นถือว่าวันที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาเป็นวันที่มีการจ่ายถึงแม้จะไม่ได้มีการจ่ายเงินจริงและไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรเปลี่ยนระบบการใช้เกณฑ์สิทธิมาเป็นระบบเกณฑ์เงินสด แต่ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2516 ตามเอกสารหมาย ล. 5 โจทก์กลับใช้เกณฑ์เงินสดโดยมิได้หักรายได้จากหน่วยงาน 2 หน่วยตามเอกสารหมาย จ. 6/2 มาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย

ภาษีกำไรสุทธิสำหรับเงินได้นิติบุคคลของโจทก์สำหรับปี 2516 เป็นเงิน 258,445.44 บาท และเป็นภาษีที่จะต้องชำระ 51,687.08 บาท แต่โจทก์ชำระแล้ว 41,540.47 บาท โจทก์จึงต้องชำระเพิ่มรวมทั้งเงินเพิ่มภาษีเป็นจำนวน 12,178.33 บาท

พิเคราะห์แล้วได้ความว่าในปี พ.ศ.2516 โจทก์ได้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.4) แสดงกำไรสุทธิเป็นเงิน 1,249.44 บาท คิดเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล 249.89 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย จ. 20 แต่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2516 โจทก์ยังมีรายได้ซึ่งได้รับจากหน่วยราชการอีก 2 รายการคือค่าจ้างปรับปรุงทางเท้าหน้ากองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นเงิน 69,430 บาท กับค่าจ้างทำถนนเชื่อมระหว่างซอยของถนนสุขุมวิท งวดที่ 2 เป็นเงิน 192,970 บาท งานทั้งสองรายการนี้โจทก์ทำแล้วเสร็จในวันที่ 21 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2516 ดังปรากฏตามหนังสือสัญญาจ้างตามเอกสารหมาย จ. 6/2 เงินค่าจ้างทั้งสองรายการรวมเป็นเงิน 262,400 บาท นี้ โจทก์มีสิทธิจะได้รับในเดือน พฤศจิกายน 2516 จึงต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2516 ด้วย เพราะระบบบัญชีของโจทก์ใช้เกณฑ์สิทธิมีใช้เกณฑ์เงินสด แต่โจทก์มิได้นำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เจ้าพนักงานประเมินจึงแจ้งให้โจทก์ชำระเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมทั้งเงินเพิ่มภาษีเป็นเงิน 12,178.33 บาท โจทก์อ้างว่าเงินค่าจ้างทั้งสองรายการโจทก์ได้รับจากหน่วยราชการเมื่อวันที่ 11 และ 21 มกราคม 2517 ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ. 9 จ. 10 จึงเป็นรายได้สำหรับปี 2517 โจทก์จึงมิได้นำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี พ.ศ.2516

จากที่ได้ความดังกล่าวปัญหาวินิจฉัยมีว่า โจทก์จะต้องนำรายได้ทั้งสองรายการเป็นเงิน 262,400 บาท ที่โจทก์ได้รับในเดือนมกราคม 2517 มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2516 หรือไม่ เห็นว่าสำหรับทางด้านรายจ่ายของโจทก์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2516 นั้นไม่มีปัญหาคงมีเฉพาะทางด้านรายได้ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ที่ใช้บังคับขณะเกิดคดีเรื่องนี้มิได้กำหนดวิธีการหลักเกณฑ์และการปฏิบัติทางบัญชีไว้แต่ประการใด มาตรา 65 เพิ่งจะมาแก้ไขเมื่อปีพ.ศ.2527 ว่าในการคำนวณรายได้และรายจ่ายตามมาตรา 65 วรรคหนึ่งให้ใช้เกณฑ์สิทธิดังนั้นจึงแสดงอยู่ในตัวว่าขณะเกิดคดีนี้โจทก์ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำเกณฑ์สิทธิมาใช้ในการคำนวณทั้งรายได้และรายจ่าย นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าสำหรับรายได้จำนวน 262,400 บาท ซึ่งโจทก์ได้รับในเดือนมกราคม 2517 นั้นแม้โจทก์จะมีได้นำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2516 แต่โจทก์ก็ได้นำลงบัญชีเงินสดสำหรับปี 2517 ดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.11 หน้า 159, 160 และโจทก์ได้เบิกความว่าได้นำรายได้ทั้งสองรายการดังกล่าวเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี พ.ศ.2517 แล้วซึ่งจำเลยก็มีได้นำสืบปฏิเสธเป็นอย่างอื่นการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี พ.ศ.2516 จึงไม่ชอบฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืนให้จำเลยใช้ค่าทนายความในชั้นฎีกา 600 บาท แทนโจทก์.

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมิทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

เกณฑ์เงินสด (CashBasis) คือ เกณฑ์การบันทึกที่รายได้และรายจ่ายที่ยึดหลักว่ารายได้และรายจ่ายเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดไปในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามเกณฑ์นี้ถ้ามีการขายสินค้าหรือบริการไปเป็นเงินเชื่อในรอบระยะเวลาบัญชีใด จะไม่ถือว่ามียาได้เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แต่ถือว่ามียาได้เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการชำระเงิน ทางด้านรายจ่ายก็เช่นเดียวกันถ้ามีการจ่ายเงินสดเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็ถือว่ามียาจ่ายเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แม้ว่าสินค้าบางส่วนจะยังขายได้ไม่หมดก็ตาม ส่วนเกณฑ์สิทธิ (AccrualBasis) คือ เกณฑ์การบันทึกที่รายได้และรายจ่ายที่ยึดหลักว่ารายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่เป็นของรอบระยะเวลาบัญชีใดให้ถือเป็นรายได้และรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับชำระเงินหรือชำระเงินไปแล้วหรือไม่ ตามเกณฑ์นี้ถ้ามีการขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อก็ถือว่ากิจการมีรายได้เกิดขึ้นแล้ว ทางด้านรายจ่ายก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดขึ้นหรือให้ประโยชน์ในรอบระยะเวลาบัญชีใดโดยที่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินให้ ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแล้ว

ตัวอย่าง บริษัท ก. จำกัด มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มและสิ้นสุดตามปีปฏิทิน (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) เมื่อปี 2525 ได้ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้แก่บริษัท ข. จำกัด ในราคา 100,000 บาท กำหนดชำระราคากันในปี 2526 ปรากฏว่าเมื่อถึงปี 2526 บริษัท ข. จำกัด ได้ชำระราคาค่าสินค้านี้ให้แก่บริษัท ก. จำกัด ดังนี้ ถ้าถือเกณฑ์เงินสด(CashBasis) ต้องถือว่าบริษัท ก. จำกัด มีรายได้ค่าสินค้าเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2526 อันเป็นรอบระยะเวลาที่ได้รับชำระราคา แต่ถ้าถือเกณฑ์สิทธิ (AccrualBasis) ต้องถือว่าบริษัท ก. จำกัด มีรายได้เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี 2525 อันเป็นปีที่มีการซื้อขาย ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นเดิมประมวลรัษฎากรไม่ได้บัญญัติให้ใช้เกณฑ์เงินสด (CashBasis) หรือเกณฑ์สิทธิ

(AccrualBasis) ในการคำนวณกำไรสุทธิซึ่งมีที่มาจากรายได้หักด้วยรายจ่ายจึงเป็นปัญหาโต้แย้งระหว่างกรมสรรพากรกับผู้เสียภาษี โดยทางกรมสรรพากรเห็นว่าการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องใช้เกณฑ์สิทธิ (AccrualBasis) เพราะเป็นการสอดคล้องกับบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรและหลักการบัญชี แต่ทางผู้เสียภาษีเห็นว่าต้องใช้เกณฑ์เงินสด (CashBasis) เพราะเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีนั้นต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้ว เมื่อมีปัญหาไม่ลงรอยกันเช่นนี้จึงมีคดีขึ้นสู่ศาลให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาด ปราบกฏว่าศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 580/2506 คดีระหว่างบริษัทไทยนิคมการพาณิชย์ จำกัด โจทก์กรมสรรพากร กับพวก จำเลย ว่า"ความในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น เงินได้อันจะนำมาคำนวณภาษีจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้ว ไม่ใช่เป็นแต่เพียงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับมาในภายหน้า สิทธิเรียกร้องที่จะได้รับมาในภายหน้าขณะครบรอบระยะเวลาบัญชียังไม่เป็นเงินได้ตามมาตรา 39 ที่จะนำไปคิดเป็นกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการตามมาตรา 65 โจทก์สร้างทางเสร็จและขอเบิกเงินในปี พ.ศ. 2496 แต่ได้รับเงินในปีพ.ศ. 2497 ต้องถือว่าโจทก์มีรายรับในปี พ.ศ. 2497" และต่อมาวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 793/2523 คดีระหว่างนางจำรูญสิงห์กฤติพิศาล โจทก์บริษัทสีลมก่อสร้าง จำกัด จำเลย กรมสรรพากรผู้ขอรับชำระหนี้ ว่า "เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 หมายความว่ารวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับแสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้ว มิใช่เพียงแต่งานที่มีสิทธิจะได้รับเงินในขณะครบรอบระยะเวลาบัญชี งานที่ทำในรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2512 แต่ได้รับค่าจ้างมาใน พ.ศ. 2513 จึงมิใช่เงินได้ที่จะนำไปคิดกำไรสุทธิในปี พ.ศ. 2512" และหลังสุดได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2052/2527 คดีระหว่างธนาคารกรุงเทพ จำกัด โจทก์กรมสรรพากร จำเลย ว่า "มาตรา 65 กำหนดให้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี ส่วนเงินได้พึงประเมิน มาตรา 39 ให้หมายความว่าเงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ที่

กล่าวนี้ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิด
คำนวณได้เป็นเงิน บทกฎหมายกำหนดไว้ดังนี้เป็นที่เห็นได้ชัดว่า เงินได้อันจะนำมา
คำนวณภาษีนั้น ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นก็ดี ต้องเป็นสิ่งที่
ได้รับมาแล้ว มิใช่เป็นแต่เพียงสิทธิที่จะได้รับมาในภายหน้าซึ่งในขณะครบรอบระยะ
เวลาบัญชียังไม่เป็นเงินได้ตามมาตรา 39ที่จะนำไปคิดเป็นกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการ
ที่กระทำตามมาตรา 65แต่อย่างใด ดังนั้น ดอกเบี้ยที่โจทก์ลงบัญชีตั้งหักไว้ แม้เป็น
ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระแล้ว แต่โจทก์ยังไม่ได้ชำระมาจริง จึงยังไม่เป็นเงินได้ตาม
มาตรา 39 ที่จะนำไปคิดเป็นกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการของโจทก์ตามมาตรา 65" เมื่อ
ศาลฎีกายืนยันหนักแน่นว่าการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องใช้
เกณฑ์เงินสด (CashBasis) กรมสรรพากรจึงเสนอแก้กฎหมายและในที่สุดก็ทำได้
สำเร็จ โดยในการออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2527ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2527 นั้น มาตรา 20 ของพระราช
กำหนดดังกล่าวได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 65 กำหนดให้ใช้เกณฑ์สิทธิ
(AccrualBasis) ในการคำนวณกำไรสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 เป็นต้นไป
โดยให้ผู้มีเงินได้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับ
ชำระในรอบระยะเวลาบัญชานั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ของรอบระยะเวลาบัญชานั้น
และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี
นั้น มารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชานั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณี
จำเป็นผู้มีเงินได้จะขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อเปลี่ยนแปลงเกณฑ์สิทธิและ
วิธีการทางบัญชีเพื่อคำนวณรายได้และรายจ่ายดังกล่าวก็ได้ และเมื่อได้รับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรแล้วให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากร
กำหนดเป็นต้นไป คดีนี้พิพาทกันในปัญหาการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลา
บัญชีก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ฉะนั้นศาลฎีกาจึงเดิน
ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีทั้งสามดังกล่าวมากล่าวคือวินิจฉัยว่าต้องใช้

เกณฑ์เงินสด (CashBasis) ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
มิใช่ใช้เกณฑ์สิทธิ(AccrualBasis) ดังความเห็นของกรมสรรพากร. ชัยสิทธิ์ ตราชู
ธรรม.